

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2996/2533

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นายประสิทธิ์ ยิบประดิษฐ์ กับพวก

จำเลย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสอง  
อีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาตและมีคำสั่งให้คืนเงินค่าฤชาธรรมเนียมแก่  
โจทก์เป็นกรณีพิเศษด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 103)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 237,747.74  
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2527 เป็นต้นไป  
จนกว่าจำเลยทั้งสองชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน  
237,747.74 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 22  
พฤศจิกายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระ  
ให้บังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดเลขที่ 100314 ตำบลบางตลาด  
อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้แก่  
โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองเพื่อนำเงินชำระ  
หนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 94)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง  
(อันดับ 101,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ  
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

---

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบ  
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ